

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6671/2541

บริษัท คุ่มเกล้าประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

นายอรุณ ธนาวิณิชเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88, มาตรา 249

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยชำรุดยนต์โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหายคิดเป็นเงิน 5,300 บาท พินิจพิจารณาให้จำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ การวินิจฉัยคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นรับฟังจากพยานหลักฐานทั้งปวงที่โจทก์นำเสนอ มิได้รับฟังจากเฉพาะคำเบิกความของ ค. เพียงปากเดียวและแม้โจทก์จะไม่มี ค. เข้าเบิกความ ก็ไม่ทำให้การวินิจฉัยคดีของศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไปดั่งนั้น แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ค. พยานโจทก์เข้าเบิกความโดยไม่มีชื่อในบัญชีพยานโจทก์ อันเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และมาตรา 106 ก็ไม่ทำให้พยานโจทก์อื่น ๆ เสียไป หรือหาก ค. ไม่เข้าเบิกความแล้วผลของคดีจะเปลี่ยนแปลงไป ฎีกาข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวของจำเลยจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถยนต์กระบะถอยหลังด้วยความประมาทเลินเล่อชน ส่วนหน้าของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหาย โจทก์ชำระค่าซ่อมรถยนต์ดังกล่าวให้แก่ผู้ซ่อมเรียบร้อยแล้ว จึงรับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยมาเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 5,697.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 5,300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 5,300 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2537 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาข้อกฎหมายว่า นายคำเสียง กรวยสูงเนิน พยานโจทก์เข้าเบิกความโดยไม่มีชื่อระบุในบัญชีพยานโจทก์ การเบิกความของนายคำเสียงจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และมาตรา 106 เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ฉ-7560 กรุงเทพมหานคร ที่โจทก์รับประกันภัยไว้เสียหายคิดเป็นเงิน 5,300 บาท พินิจพิจารณาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,300 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 กันยายน 2537 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ การวินิจฉัยคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นรับฟังจากพยานหลักฐานทั้งปวงที่โจทก์นำสืบ มิได้รับฟังจากเฉพาะคำเบิกความของนายคำ

เสียงเพียงปากเดียวและแม้โจทก์จะไม่มีนายคำเสียงเข้าเบิกความก็ไม่ทำให้การ
วินิจฉัยคดีของศาลชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น แม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายคำเสียง
พยานโจทก์เข้าเบิกความโดยไม่มีชื่อในบัญชีพยานโจทก์ อันเป็นการขัดต่อประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และมาตรา 106 ดังจำเลยฎีกาก็ไม่ทำให้
พยานโจทก์อื่น ๆ เสียไป หรือหากนายคำเสียงไม่เข้าเบิกความแล้วผลของคดีจะ
เปลี่ยนไป ฎีกาข้อกฎหมายของจำเลย จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(เสรี ชุณหถนอม-สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ